

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2709/2533

นางปริบูรณ์ อุลิศหรือประดิษฐดวง กับ
พวก

โจทก์

นายอัยยา ประมวลรัฐการ กับพวก จำเลย

นายอัยยา ประมวลรัฐการ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายทวี ประมวลรัฐการ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 191)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนางจำลอง
ลักษณะหรือนางจำลองประดิษฐดวงหรือชลาณุเคราะห์ร่วมกันจดทะเบียนแบ่ง
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 603 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้
แก่โจทก์ทั้งสองเป็น 10.7 ส่วนใน 14 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 186.8 ตารางวา หาก
แบ่งไม่ได้ให้ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วนดังกล่าว ให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 20,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 156,187)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 154)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 142)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ